

0003478-67.2021.8.26.0038
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/03/2022
... especial fim de agir.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, temos:

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0003478-67.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0003478-67.2021.8.26.0038
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Paulo Willian de Paula

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado, já qualificados nos autos, visando apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado (fls.133) e apresentou defesa preliminar (fls.143/144).

Recebida a denúncia (fls.150)), o réu foi citado (fls.188).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu, interrogado.

As partes debateram.

O Ministério Público insistiu no pedido condenatório veiculado na denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Não há preliminares.

No mérito, procede o pleito condenatório.

A materialidade delitiva está estampada nos autos de exibição e apreensão (fls.12), bem como pelo laudo de exame toxicológico de fls.102/104.

Passo a analisar as provas da autoria.

A condenação é imperiosa.

De fato, os guardas municipais, desde a fase inquisitiva, são claros e firmes ao narrar que, em patrulhamento de rotina, foram informados por popular que pessoa conhecida como "Paulo Louco" havia recebido drogas com destinação ao tráfico. O acusado já era conhecido, razão pela qual passaram a diligenciar no local indicado, uma praça pública. Lá chegando, avistaram o réu negociando algo com adolescente. Ao notar a presença dos guardas, o inimputável se desfez de uma porção de cocaína. Paulo, por sua vez, dispensou 04 kits de drogas, que foram localizados e apreendidos. Como réu, encontraram cerca de 70 reais. O adolescente, indagado, disse que ali estava para comprar drogas. Paulo negou a prática de tráfico.

Interrogado, o réu negou, afirmando que estava em praça pública ao ser abordado pelo guarda Anilton, oportunidade em que foi obrigado a jogar um "corote" de pinga. Havia um adolescente nas proximidades em poder de uma porção de droga. Nega que estivesse em posse de drogas. Afirma que nada foi apreendido no local.

Lembre-se aqui os agentes públicos nada lograriam ao imputar falsamente crime gravíssimo a pessoa sabidamente inocente.

Assim sendo, e também por não serem legalmente suspeitos ou impedidos, suas palavras gozam de força probatória em juízo. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HC nº 115516/SP 03/02/2009).

Ademais, as palavras dos policiais não estão isoladas e encontraram respaldo na efetiva apreensão de drogas, não sendo verossímil que tivessem eles (agentes públicos) tenham em seu poder drogas para imputá-las ao denunciado.

As palavras do acusado, por outro lado, restaram isoladas e são incapazes de fazer ruir os testemunhos dos agentes públicos.

Acerca da preponderância dos testemunhos de agentes estatais sobre as palavras do acusado, vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova" (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

A condenação é de rigor.

A traficância está demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas, por ser o local afamado ponto de tráfico, bem como pelas palavras dos servidores municipais que fizeram a prisão em flagrante.

A mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a forma como estavam embaladas, e a denúncia anônima efetuada.

De fato, resta evidente pela quantidade de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o apelante apenas usuário.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão. Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, temos:

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Dosimetria da pena.

Primeira fase. O condenado ostenta maus antecedentes (autos 3406-71/2007 – condenação transitada em julgado em 2008). Aumento a pena em 1/6.

Segunda fase. Verifico ser o réu reincidente (autos 4924-57.2011 – condenação com trânsito em julgado em 2014, mas cuja extinção da pena se deu em agosto de 2021, conforme fls.168/170).

Terceira fase. Demonstrado o envolvimento de adolescente, a pena deve, por fim, ser aumentada em mais 1/6.

O regime inicial só pode ser o fechado por ser o réu reincidente e ostentar maus

antecedentes.

Deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto depender de requisitos não exclusivamente objetivos, tal qual o bom comportamento carcerário, inviável de aferição neste momento. Válido aqui consignar entendimento jurisprudencial majoritário:

"No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. Alberto Mariz de Oliveira, julgado em 04.06.2013)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu PAULO WILLIAN DE PAULA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs. Mantida a prisão do condenado por ser reincidente e ostentar maus antecedentes para garantia da ordem pública.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (artigo 63, §1º, da Lei 11.343/2006). Determino, outrossim, a destruição dos bens e entorpecentes apreendidos no autos, independentemente de trânsito em julgado. Oficie-se. Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Araras, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA